

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1128/2531

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลแขวง

นครราชสีมา

โจทก์

นาย แป้น นา คหฤทัย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 176

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 17, มาตรา 30, มาตรา 31, มาตรา 32, มาตรา 45

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,30,32 บัญญัติความผิดและบทลงโทษฐานทำสุรากับฐานมีสุราไว้ในครอบครองไว้คนละมาตรา จึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

ข้อหาทำสุราและข้อหา มีสุราไว้ในครอบครองในคราวเดียวกันแม้จำเลยจะทำทั้งสุรากลั่นและสุราแช่และมีทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ ในแต่ละข้อหาก็เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็ยกขึ้นแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

โจทก์บรรยายฟ้องว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง จึงต้องฟังว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาลมีอำนาจรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่ารถยนต์ของกลางไม่อาจเป็นทรัพย์สินที่ได้

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามลักษณะของความผิดที่โจทก์ฟ้องได้นั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากคำรับสารภาพของจำเลยเป็นการไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีภานะและเครื่องกลั่นสุรา ทำสุราแช่มีสุราแช่ไว้ในครอบครอง ทำสุรากลั่น มีสุรากลั่นไว้ในครอบครองนำสุราแช่และสุรากลั่นที่ทำขึ้นออกขาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 5, 17, 30, 31, 32, 45 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83, 33 ธิบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์รับตัวจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 คืนเพื่อดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83, 33 จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีภานะและเครื่องกลั่นสุรา จำคุก 15 วัน ฐานทำสุราแช่ปรับ 100 บาท ฐานมีสุราแช่ไว้ในความครอบครอง ปรับ 500 บาท ฐานทำสุรากลั่น จำคุก 15 วัน ฐานมีสุรากลั่นไว้ในความครอบครองปรับ 500 บาทฐานร่วมกันนำสุราแช่และสุรากลั่นที่ทำขึ้นออกขาย จำคุก 15 วัน เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 45 วัน และปรับ 1,100บาท ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้รับโทษจำคุกมาก่อน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานทำสุราแช่และมีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษฐานมีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบทหนักปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 1,000 บาท ความผิดฐานทำสุรากลั่นและมีสุรากลั่นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษฐานทำสุรากลั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 เดือนเฉพาะโทษที่พิพากษาแก้รวมเป็นจำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 รอดยนต์ของกลางไม่ริบ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยทำสุราแช่กับทำสุรากลั่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราแช่สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, 30, 32 บัญญัติความผิดและบทลงโทษฐานทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต กับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ไว้คนละมาตรากัน ดังนั้นการที่จำเลยทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรานั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดต่างกรรมกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ 1 ในข้อหาทำสุรากลั่นทำสุราแช่เป็นสองกรรม และข้อหา มีสุรากลั่นมีสุราแช่ไว้ในครอบครองเป็นสองกรรมเช่นกันนั้นข้อหาทำสุราในคราวเดียวกันแม้จำเลยที่ 1 จะทำทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียว ข้อหา มีสุราไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน แม้จำเลยที่ 1 จะมีทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียวเช่นกัน ปัญหานี้เป็นปัญหา

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในชั้น
อุทธรณ์ ศาลฎีกาก็ก็นำขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้

ส่วนรณนัยของกลางนั้น โจทก์บรรยายฟ้องไว้ว่ารณนัยของกลางเป็น
ทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามฟ้อง
จึงต้องฟังว่ารณนัยของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลมี
อำนาจรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่ารณนัย
ของกลางไม่อาจเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตาม
ลักษณะของความผิดที่โจทก์ฟ้องได้นั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากคำรับ
สารภาพของจำเลยที่ 1 เป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493
มาตรา 5, 30, 32 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 ลงโทษฐานทำ
สุรากลั่นสุราแช่จำคุก 1 เดือน ฐานมีสุรากลั่นสุราแช่ไว้ในครอบครองปรับ 1,000 บาท
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 15 วัน ปรับ 500 บาท เมื่อรวมกับโทษฐานมี
ภาชนะและเครื่องกลั่นสุราและฐานขายสุราที่ทำขึ้นแล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 45 วัน และปรับ 500 บาท ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 23 และริบรณนัยของกลางด้วยนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบุญ ณ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ